

1. 학교규칙 제·개정 원칙

- 학칙은 교육기본법, 초·중등교육법 및 동법 시행령, 유엔아동권리협약 등 관련 법령의 범위에서 동 법령의 취지와 동 법령이 정하는 절차에 따라 제·개정 되어야 한다.
- 학교의 장은 초·중등교육법 시행령 제9조 제1항의 7호(학업 중단 예방에 관한 사항은 제외한다)부터 9호까지 사항에 관하여 학칙을 제정하거나 개정할 때에는 학칙으로 정하는 바에 따라 미리 학생, 학부모, 교원의 의견을 듣고, 그 의견을 반영하도록 노력해야 한다.
- 학칙 제·개정은 학생들의 인격적 성장을 도모할 수 있는 방향으로 추진되어야 하며, 바람직한 학교 문화를 조성하는 데 초점을 두어야 한다.
- 규제와 처벌보다는 제·개정 및 운영 과정에 학생들이 자발적으로 참여하고 실천할 수 있는 ‘자율과 책임 중심의 자치 규칙’으로 전환하도록 지원하여야 한다.

2. 학교규칙 제·개정 절차 개요

- 학칙의 제·개정 절차는 초·중등교육법시행령 제9조제1항제9호에 따라 학칙으로 정한다.
- 학칙 제·개정 절차 역시 관련 법령이 정하는 기본적인 절차를 준수하되, 학교별 여건 및 추진상황에 따라 탄력적으로 적용할 수 있다.

학칙 제·개정 절차의 근거

<초·중등교육법>

제32조(기능) ① 국립·공립학교에 두는 학교운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 학교현장과 학칙의 제정 또는 개정

<초·중등교육법 시행령>

제9조(학교규칙의 기재사항 등) ④ 학교의 장은 제1항제7호(학업 중단 예방에 관한 사항은 제외한다)부터 제9호까지의 사항에 관하여 학칙을 제정하거나 개정할 때에는 학칙으로 정하는 바에 따라 미리 학생, 학부모, 교원의 의견을 듣고, 그 의견을 반영하도록 노력해야 한다.



▣ 학교규칙 제·개정 절차(예시)

절 차	추진내용	세부 추진내용
1 학칙 제·개정위원회 구성과 활동	학칙 제·개정위원회 구성	▶ 학생, 학부모, 교원으로 구성 ▶ 학칙 제·개정 제반 사항 추진
	제정·개정안 발의	▶ 교육공동체의 발의 또는 관련 법령, 지침 등의 개정이 있는 경우
	학생 등 학교구성원 의견 수렴	▶ 학급회의, 학생회 ▶ 설문조사, 스티커 붙이기 등 활용
	1차 시안 마련	▶ 의견수렴 결과를 바탕으로 초안 작성
	토론회 개최 (학교실정에 따라 운영)	▶ 초안의 취지와 주요 사항 안내 ▶ 의견수렴을 통한 개정안 작성
	최종 시안 마련	▶ 토론회 결과를 바탕으로 시안 마련
2 학교운영위원회 심의	학교운영위원회 심의 및 최종안 확정	▶ 최종 시안을 학교운영위원회에 제출 ▶ 운영위원회 심의 후 안 확정
	학교장 결재	▶ 학교장 학칙 승인
3 학칙 공포·시행	학칙 공포 및 정보 공시	▶ 학칙 공포 ▶ 홈페이지 탑재 및 가정통신문 발송
	학칙 안내 및 연수 실시	▶ 학교구성원 대상 규칙 안내 및 연수 ▶ 학교구성원의 규칙 준수 서약식
	적용 및 환류	▶ 개정이 필요한 사항에 대한 의견 수렴 및 분석 ▶ 학교구성원의 학칙 준수 및 실천 정도 평가